



DIREITO CONSTITUCIONAL - IDECAN - SUPERIOR

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6bckB>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270491

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)

401) Nos apresenta a Constituição da República Federativa do Brasil que os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição. Sob a égide deste comando, está correto apenas o que se afirma em:

- a) a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
- b) para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de câmaras temáticas, com competência exclusiva para questões agrárias.
- c) o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, inclusive, servindo-se de equipamentos privados.
- d) a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.
- e) o Tribunal de Justiça deverá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/369427

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)

402) Analise as afirmativas:

- I.** A competência do Tribunal de Justiça será definida em Lei Ordinária, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Comandante Geral da Polícia Militar.
- II.** A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça, e em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar for superior a vinte mil integrantes.
- III.** Compete aos Juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- a) **I, II, III**
- b) **III.**
- c) **II, III**
- d) **I, II**
- e) **I, III**

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3888794

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

403) Nos termos do artigo 127 da Constituição da República de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse contexto, marque a opção que contenha os princípios institucionais do Ministério Público.

- a) Unidade, irredutibilidade de subsídio e independência funcional.
- b) Independência funcional, unidade e vitaliciedade.
- c) Vitaliciedade, unidade e inamovibilidade.
- d) Independência funcional, unidade e indivisibilidade.
- e) Indivisibilidade, independência funcional e inamovibilidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/137120

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

404) O Ministério Público é uma instituição atuante não apenas na esfera criminal, mas sim em toda a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Nesse sentido, são seus princípios institucionais:

- a) A inamovibilidade, essencialidade e imparcialidade.
- b) A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- c) A oficialidade, territorialidade e autonomia orçamentária.
- d) A oficiosidade, essencialidade e territorialidade.
- e) A inamovibilidade, autonomia funcional e indivisibilidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716636

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

405) Nos termos do art. 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, é função do Ministério Público

- a) promover, privativamente, a Ação Civil Pública.
- b) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição.
- c) opinar sobre a decretação da intervenção federal.
- d) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta e indireta.
- e) realizar a consultoria jurídica do Poder Legislativo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/483414

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

406) Nos termos da Constituição, aos membros do Ministério Público é permitido:

- a) Exercer a advocacia.
- b) Exercer atividade político-partidária.
- c) Exercer função pública de magistério.
- d) Participar de sociedade comercial, em regra.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969576

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

407) Considere que Paulo é Advogado-Geral da União, João é Procurador de Justiça no Distrito Federal e Marta é advogada em sociedade de economia mista municipal. Nesse contexto, pode-se afirmar que:

- a) Paulo, João e Marta são fiscais da lei, na condição de advogados públicos.
- b) João e Marta não exercem função essencial à Justiça.
- c) Marta não exerce função essencial à Justiça, ao contrário de João.
- d) João, Marta e Paulo exercem função essencial à Justiça.
- e) Marta é considerada uma defensora pública do Município.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969583

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

408) À luz da Constituição Federal de 1988, considerando a competência dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), sua atuação em remédios constitucionais, em ação civil pública e a participação das funções essenciais à Justiça, assinale a opção correta.

- a) Compete aos TRFs julgar originariamente todas as causas em que a União figure como parte, inclusive ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal.
- b) Os TRFs são órgãos do Poder Judiciário Estadual, possuindo competência delegada da União para julgamento de mandado de segurança e habeas corpus.
- c) Compete aos TRFs julgar originariamente crimes comuns praticados por Governadores de Estado e processar ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual.
- d) Os TRFs são compostos exclusivamente por juízes federais de carreira, sendo vedada a participação de membros do Ministério Público ou da advocacia em sua composição.
- e) Compete aos TRFs julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas corpus contra ato de juiz federal, bem como julgar, em grau de recurso, causas decididas por juízes federais e, quando no exercício de competência federal, por juízes estaduais, inclusive ações civis públicas; a propositura destas pelo Ministério Público insere-se no âmbito das funções essenciais à Justiça.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696547

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

409) Em inspeção realizada em uma unidade de internação, o Ministério Público identificou falha do Estado no fornecimento de tratamento médico a um adolescente privado de liberdade. Nos termos da Constituição Federal, diante dessa omissão estatal, o Ministério Público:

- a) deve representar à Defensoria Pública para que adote as providências cabíveis.
- b) está limitado a encaminhar o caso ao Conselho Tutelar.
- c) pode promover ação civil pública para garantir o direito à saúde.
- d) apenas pode emitir recomendação administrativa sem efeito vinculante.
- e) não pode atuar em matéria administrativa, sendo sua atuação restrita ao âmbito criminal.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195904

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

410) Em relação à Advocacia Pública, analise as afirmativas a seguir:

- I.** A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- II.** A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de vinte e um anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- III.** Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245387

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

411) De acordo com a Constituição Federal, é considerada Função Essencial à Justiça:

- a) os Tribunais de Contas dos Estados.
- b) o Tribunal de Contas da União.
- c) a Advocacia Pública.
- d) a Justiça Eleitoral.
- e) a Justiça Militar.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150695

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

412) Assinale abaixo a alternativa que contempla direitos constitucionalmente concedidos aos membros da Advocacia Pública.

- a) Inamovibilidade e vitaliciedade.
- b) Remuneração por subsídio fixado em parcela única e inamovibilidade.
- c) Vitaliciedade e imparcialidade.
- d) Estabilidade após três anos de efetivo exercício e férias anuais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/736970

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

413) Assinale a alternativa que indique corretamente a função institucional pertinente à Advocacia-Geral da União.

- a) defesa dos direitos individuais e coletivos
- b) promoção dos direitos humanos em todos os graus, judicial e extrajudicial
- c) assessoramento jurídico do Poder Executivo
- d) orientação jurídica, de forma integral e gratuita, aos necessitados
- e) defesa judicial e extrajudicialmente dos interesses das minorias

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/274531

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

414) Considerando as regras constitucionais sobre as funções essenciais da justiça, analise.

- I.** Constituem garantias do Ministério Público: vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, e inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Constituem vedações do Ministério Público: participar de sociedade comercial, na forma da lei, exercer atividade político-partidária e exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem exceções.
- II.** A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
- III.** Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação facultativa da Ordem dos Advogados do Brasil, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Está(ão) **INCORRETA(S)** a(s) afirmativa(s)

- a) **I, II e III.**
- b) **II**, apenas.
- c) **I e II**, apenas.
- d) **I e III**, apenas.
- e) **II e III**, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969577

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

415) A Constituição Federal colocou em destaque o advogado como um dos atores do sistema da Justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A inviolabilidade do advogado, decorrente diretamente da Constituição Federal, possui natureza:

- a) Relativa.
- b) Absoluta.
- c) Preclusiva.
- d) Pétrea.
- e) Ilimitada.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696541

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

416) Durante audiência de apresentação de um adolescente internado provisoriamente, o defensor público designado para a defesa técnica não havia tido acesso prévio aos autos e solicitou prazo para manifestação. O pedido foi indeferido pelo juiz, que determinou o prosseguimento da audiência. À luz da Constituição Federal, tal conduta judicial:

- a) viola o princípio do contraditório e compromete o pleno exercício das funções institucionais da Defensoria Pública.
- b) observa o princípio da celeridade processual, necessário à proteção da infância e juventude.
- c) está de acordo com a função supletiva da Defensoria Pública, que não possui autonomia funcional.
- d) é legítima, desde que o adolescente tenha sido previamente ouvido pela equipe psicossocial.
- e) está amparada pela manifestação prévia do Ministério Público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3810077

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

417) Versa a Carta Magna que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos no próprio texto constitucional. Considerando as lições sobre o tema, está correto afirmar que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre:

- a) Militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares Estaduais, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
- b) Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta e autárquica, diminuição ou aumento de sua remuneração.
- c) Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal e dos territórios.
- d) Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039098

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

418) Considerando as disposições presentes na Constituição Federal de 1988 a respeito da Defensoria Pública, assinale a alternativa **correta**.

- a) Decreto Legislativo organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
- b) As Defensorias Públicas Estaduais não possuem autonomia funcional e administrativa.
- c) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.
- d) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a divisibilidade e a dependência funcional.
- e) A Defensoria Pública é instituição transitória, facultada à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático exclusivamente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em primeira instância, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026523

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

419) Assinale abaixo a única Instituição que possui uma incumbência constitucional de promoção dos direitos humanos:

- a) Ordem dos Advogados do Brasil.
- b) Advocacia-Geral da União.
- c) Conselho da República.
- d) Defensoria Pública.
- e) Conselho de Defesa Nacional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714967

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

420) Aos integrantes da Defensoria Pública é garantido:

- I. provimento dos cargos de carreira, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos;
- II. exercício de função essencial à Justiça com o objetivo de defender os direitos individuais dos autossuficientes, de forma integral e gratuita;
- III. inamovibilidade, permitido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais;
- IV. vitaliciedade, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais;
- V. vitaliciedade, permitido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

Analise os itens acima e assinale

- a) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
- b) se apenas o item V estiver correto.
- c) se apenas os itens III e V estiverem corretos.
- d) se apenas os itens I e IV estiverem corretos.
- e) se apenas o item I estiver correto.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026486

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

421) Na estrutura do Poder Judiciário brasileiro, são considerados seus órgãos:

- I. as Procuradorias dos Estados.
- II. os Tribunais e Juízes Militares.
- III. o Ministério Público.
- IV. o Conselho Nacional de Justiça.
- V. os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Estão corretos apenas os itens agrupados em:

- a) I, II e III.
- b) I, III e V.
- c) II, III e V.
- d) II, IV e V.
- e) I, II, III e IV.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/676498

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

422) De acordo com a Constituição Federal, são Funções Essenciais à Justiça:

- a) O Poder Judiciário e o Ministério Público.
- b) O Ministério Público e a Defensoria Pública.
- c) O Poder Judiciário e a Advocacia Pública.
- d) O Ministério Público e os Tribunais de Contas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/736947

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

423) A respeito das Funções Essenciais à Justiça, assinale a alternativa correta.

- a) O advogado representa o direito de defesa, mas não é indispensável à administração da justiça.
- b) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais.
- c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República a partir de lista tríplice de cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- d) À Advocacia-Geral da União não é constitucionalmente assegurada a autonomia funcional e administrativa.
- e) São princípios institucionais da Advocacia Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3888792

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

424) O artigo 136 da Constituição da República de 1988 disciplina o Estado de Defesa. Nos termos do artigo 136, é cabível o Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. No tocante ao tema Estado de Defesa, assinale a alternativa correta.

- a) Decretado o Estado de Defesa ou a sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
- b) Durante o Estado de Defesa é cabível a decretação da incomunicabilidade do preso.
- c) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a quinze dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.
- d) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de dez dias.
- e) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de quinze dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611876

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

425) Constitucionalmente, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no art. 137, I da CF/88, só poderão ser tomadas contra as pessoas as medidas **corretamente** espostas em:

- a) A suspensão da liberdade de reunião; requisição de bens; dentre outras medidas.
- b) A incomunicabilidade dos presos; restrição ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; dentre outras medidas.
- c) A obrigação de permanência em localidade determinada; suspensão dos direitos políticos; dentre outras medidas.
- d) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a quinze dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; bloqueio de sinais de rádio, televisão e Internet; dentre outras medidas.
- e) Intervenção nas empresas de particulares; toque de recolher; dentre outras medidas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906737

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

426) No Brasil, é possível que seja decretado o estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra, de resposta a agressão armada estrangeira ou diante de comção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, tal dispositivo burocrático configura-se como o ato extremo, de competência:

- a) privativa da Câmara dos Deputados.
- b) privativa do Conselho de Defesa Nacional.
- c) privativa do Presidente da República.
- d) exclusiva do Senado Federal.
- e) exclusiva do Congresso Nacional.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2764744

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

427) Em consonância com o art.136 da CRFB, aponte a alternativa **correta**:

- a) O Presidente da República deve, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar, apenas em locais restritos, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
- b) O Presidente da República pode, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos ou indeterminados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
- c) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
- d) O Presidente da República deve, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos ou indeterminados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202175

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

428) O Estado de Defesa tem por objetivo preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Para que ele possa ser instituído, é necessário

- a) pedido do governador do Estado atingido ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- b) pedido do Presidente da República e autorização do Congresso Nacional.
- c) edição de medida provisória submetida a apreciação do Congresso Nacional.
- d) decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- e) Requisição do Procurador-Geral da República a ser julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2243807

IDECAN - Sold (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

429) Acerca do estado de defesa e do estado de sítio, assinale a alternativa incorreta.

- a) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
- b) Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.
- c) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.
- d) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a sessenta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
- e) O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245397

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

430) Assinale abaixo o órgão que possui a competência constitucional para opinar sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio:

- a) Conselho da República.
- b) Senado Federal.
- c) Ministério Público.
- d) Procurador-Geral da República.
- e) Conselho de Defesa Nacional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252370

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

431) Caso seja decretado o estado de sítio pelo Presidente da República, uma posterior suspensão do estado de sítio é da competência:

- a) privativa do Presidente da República.
- b) exclusiva do Senado Federal.
- c) exclusiva do Congresso Nacional.
- d) privativa da Câmara dos Deputados.
- e) exclusiva do Presidente da República.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714980

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

432) Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, o Presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Nesse sentido, a seguinte medida pode ser adotada:

- a) criminalização das reuniões.
- b) expropriação de bens imóveis para restabelecer a ordem pública.
- c) incomunicabilidade do preso.
- d) ampliação do sigilo de comunicação telefônica.
- e) restrição ao sigilo de correspondência.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3872590

IDECAN - Sold Temp (PM SC)/PM SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

433) Com o aumento da tensão geopolítica e a escalada armamentista em nível mundial, eventual situação de grave instabilidade institucional ou de necessidade de defesa do Estado brasileiro passa a exigir o urgente emprego das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição Federal de 1988. Acerca do referido dispositivo constitucional, indique a opção correta.

- a) As Forças Armadas são compostas pela Marinha, pelo Exército e pelas Polícias Militares dos Estados, organizadas com base na hierarquia e na disciplina.
- b) Lei complementar estabelecerá as normas específicas a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas em tempo de paz ou de guerra.
- c) Os membros das Forças Armadas são denominados militares, que não podem estar filiados a partidos políticos, enquanto em serviço ativo.
- d) As Forças Armadas constituem instituições nacionais permanentes, organizadas excepcionalmente em situações de crise e destinadas à defesa da Pátria, da lei e da ordem.
- e) O emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem depende de provocação privativa do Presidente da República, sendo vedada a iniciativa dos demais Poderes constitucionais.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3180102

IDECAN - Sold Esp (CBM MG)/CBM MG/Motomecanização/Mecânico - Motor à Diesel/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

434) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, conforme regulado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Considerando as previsões constitucionais existentes no texto, afirma-se correto apenas o previsto em:

- a) caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.
- b) o militar condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será excluído.
- c) ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
- d) o militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2324851

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

435) Tendo em vista as disposições constitucionais em relação às Forças Armadas, responda as perguntas a seguir com "SIM" ou "NÃO" e, ao final, indique a sequência correta:

- I. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes? _____
- II. Decreto do Presidente da República pode estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização, preparo e emprego das Forças Armadas? _____
- III. Cabe *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares? _____
- IV. Ao militar são permitidas a sindicalização e a greve? _____
- V. O militar, enquanto em serviço ativo, pode ser filiado a partido político? _____
- VI. Compete às Forças Armadas atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência? _____

- a) Não, sim, sim, não, sim, não.
- b) Não, não, não, não, sim, sim.
- c) Sim, sim, não, sim, não, não.
- d) Sim, sim, sim, sim, sim, não.
- e) Sim, não, não, não, não, sim.

Gabarito: E

www.teccconcursos.com.br/questoes/2324852

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

436) Em relação as regras aplicáveis às Forças Armadas, marque a alternativa correta conforme previsão expressa da Constituição Federal:

- a) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese de acúmulo do cargo com outro cargo ou emprego privativo de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, ficará agregado ao respectivo cargo, nos termos da lei.
- b) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese de acúmulo do cargo com outro cargo ou emprego privativo de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, será transferido para a reserva.
- c) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.
- d) O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, por sentença transitada em julgado, deve ser submetido a julgamento para que seja decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder o posto e a patente.
- e) As mulheres e os eclesiásticos serão incumbidos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2233904

IDECAN - Sold (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

437) "São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República".

O texto em questão está se referindo:

- a) ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional.
- b) às Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica.
- c) às Forças Armadas, constituídas pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica e pela Polícia Federal.
- d) ao Exército, constituído pela Marinha, pela Aeronáutica e pelas demais Forças Armadas.
- e) às Polícias da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/368017

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

438) Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

() As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

() O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei.

() O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.

() O militar poderá estar filiado a partidos políticos, mesmo enquanto em serviço ativo.

A sequência está correta em:

- a) V, V, F, F
- b) F, F, V, V
- c) V, F, V, F
- d) V, V, V, F
- e) V, V, V, V

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3872593

IDECAN - Sold Temp (PM SC)/PM SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

439) Desde 1988, a Constituição Federal (CF) tem pautado a segurança pública como um tema relevante e sensível, não sendo apenas um dever do Estado para com os residentes no país. Trata-se a segurança pública, na verdade, de direito e responsabilidade de todos, incluída toda a sociedade civil, exigindo múltiplos esforços para que seja preservada a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse contexto, pode-se afirmar que a Emenda à Constituição nº 104, em 2019, deu nova redação ao art. 144 da CF para:

- a) Atribuir competência investigatória penal ampla às polícias penais estaduais.
- b) Ampliar o patrulhamento ostensivo das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- c) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho.
- d) Estabelecer maiores poderes investigativos na apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União.
- e) Criar as polícias penais federal, estaduais e distrital, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611848

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

440) A partir das lições emanadas da CFRB/88 sobre Segurança Pública, podemos assinalar como **correto** apenas o inculcado em:

- a) Às polícias penais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- b) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- c) Os Municípios poderão constituir agências para funções de polícia marítima, lacustre, aeroportuária e de fronteiras.
- d) Às Guardas Civis Municipais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- e) A segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3815403

IDECAN - Of (PM DF)/PM DF/Capelão/Católico/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

441) Nos termos da Constituição Federal de 1988, a segurança pública é exercida por diversos órgãos, com competências específicas. Com relação às atribuições das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, assinale a alternativa correta.

- a) Às polícias militares cabe a execução da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, conforme definido pela Constituição.
- b) As polícias militares incumbem a apuração de infrações penais, salvo as de natureza militar, e o exercício das funções de polícia judiciária.
- c) Aos corpos de bombeiros militares compete a segurança de estabelecimentos penais, na forma da lei.
- d) Às polícias militares compete o patrulhamento ostensivo de rodovias federais e o controle de fronteiras internacionais.
- e) Aos corpos de bombeiros militares incumbe, exclusivamente, o combate a incêndios urbanos e salvamentos em situação de desastre.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3180976

IDECAN - Sold Esp (CBM MG)/CBM MG/Motomecanização/Mecânico - Aeronave/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

442) Fato é que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos enumerados no rol do art. 144 da Constituição Federal (05/10/1988). Tomando por base as funções de cada órgão, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas os municípios com mais de 20.000 habitantes poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
- b) A segurança viária, de competência dos municípios, será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreendendo exclusivamente a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.
- c) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- d) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324856

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

443) Considerando as disposições constitucionais expressas acerca da Segurança Pública, julgue os itens a seguir e, ao final, indique a sequência correta:

- () A polícia federal (PF), instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
- () A polícia rodoviária federal (PRF), órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, a exercer as funções de polícia de fronteira.
- () A prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, caberá à Polícia Federal e às Polícias Cíveis dos Estados, em ação conjunta.
- () Às polícias cíveis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de crimes, exceto as infrações militares e contravenções penais.
- () Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública e a execução de atividades de defesa civil.
- () As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias cíveis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- () Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais e a preservação da ordem pública.

- a) V, V, V, V, V, V, V
b) V, F, F, F, F, V, F
c) V, F, F, V, V, V, V
d) F, V, V, F, F, V, V
e) F, F, F, F, F, F, F

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517173

IDECAN - Papilo (COGERP SE)/COGERP SE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

444) Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Segurança Pública é considerada um dever do Estado, que pela Constituição Federal é disposta como

- a) um dever de todos os cidadãos, exceto dos estrangeiros.
b) um direito e responsabilidade de todos, inclusive dos estrangeiros.
c) um direito-dever de todas as pessoas, inclusive das pessoas jurídicas.
d) um direito-dever apenas dos cidadãos.
e) um dever e responsabilidade de todos, exceto das pessoas jurídicas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716629

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

445) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio do seguinte órgão:

- a) Polícia Comunitária.
b) Guarda Municipal.
c) Polícia Ferroviária Federal.
d) Polícia Judiciária.
e) Polícia Marítima.

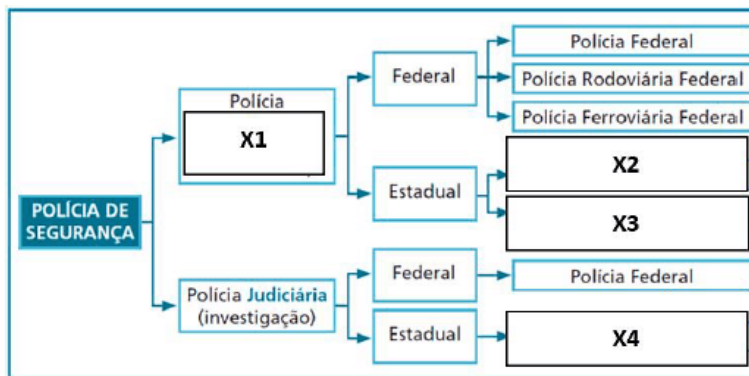
Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333763

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

446) "O objetivo fundamental da segurança pública é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (Art. 144 da CF/88). Segundo o constitucionalista Pedro Lenza, podemos distinguir a) polícia administrativa lato sensu; b) polícia de segurança, dividida esta em X1 e polícia judiciária. As funções de polícia judiciária da União são desempenhadas pela Polícia Federal e a competência remanescente é da X4. No âmbito estadual, a X1 fica a cargo dos seguintes órgãos: X2 e X3.



(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012.)

Os termos que podem substituir os códigos em destaque correta e respectivamente são

- a) polícia ostensiva / segurança viária / polícia civil / polícia administrativa.
- b) polícia administrativa / forças auxiliares / guarda municipal / polícia civil.
- c) polícia ostensiva / polícia militar / guarda municipal / polícia administrativa.
- d) polícia administrativa / polícia militar / corpo de bombeiros militar / polícia civil.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/368019

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

447) De acordo com a Constituição Federal é INCORRETO afirmar que:

- a) Aos corpos de bombeiros militares, incumbe apenas a execução de atividades de defesa civil.
- b) A Segurança Pública é exercida através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- d) As polícias militares estão subordinadas aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- e) A polícia ferroviária federal é órgão permanente, organizado e mantido pela União.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/369430

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

448) Analise as afirmativas:

- I.** Às Polícias Civis, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- II.** Às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e preservação da ordem pública; aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
- III.** Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviço e instalações, conforme dispuser em lei.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- a) **I, II, III**
- b) **II.**
- c) **II, III**
- d) **I, II**
- e) **I, III**

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/369431

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

449) Marque **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas** nas assertivas abaixo:

- () As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se com as Polícias Civis, ao Presidente da República.
- () A Polícia Rodoviária Federal, órgão temporário, organizado e mantido pelos Estados Membros e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais.
- () A Polícia Rodoviária Federal, órgão temporário, organizado e mantido pelos Estados Membros e estruturado em carreira, destina-se na forma ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais.

A sequência está correta em:

- a) V, V, V
- b) F, F, F
- c) V, F, V
- d) F, V, F

e) F, V, V

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276651

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Gerais (Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 149-B da CF/1988)

450) Acerca das disposições expressas na Constituição Federal, aponte a alternativa que indique corretamente a competência exclusiva da União.

- a) Opinar nas hipóteses de tratados, oferecer a declaração de guerra e requerer a celebração da paz.
- b) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, vedada sua provocação na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos minerais.
- c) Instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.
- d) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal nos municípios.
- e) Processar e julgar os crimes militares.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296002

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Gerais (Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 149-B da CF/1988)

451) A Súmula Vinculante nº 41 determina que "o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa". O principal argumento relacionado à tal pontuação feita pelo STF envolve diretamente a argumentação de que o fornecimento de iluminação pública é um serviço público

- a) singular.
- b) municipal.
- c) administrativo.
- d) universal.
- e) essencial.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064004

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Gerais (Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 149-B da CF/1988)

452) Com base no artigo 146 da Constituição, cabe à lei complementar:

- I.** dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
- II.** regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
- III.** estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.

Analise os itens acima e assinale

- a) se apenas os itens **I** e **II** estiverem corretos.
- b) se apenas os itens **I** e **III** estiverem corretos.
- c) se apenas os itens **II** e **III** estiverem corretos.
- d) se todos os itens estiverem corretos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064006

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Gerais (Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 149-B da CF/1988)

453) Conforme o que dispõe o artigo 149 da Constituição, analise as afirmativas a seguir, a respeito das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico:

- I.** Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
- II.** Poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível.
- III.** Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3615801

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Limitações do Poder de Tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)

454) Constitucionalmente, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre:

- a) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; dentre outros previstos no art. 150 da CF/88.

- b) fonogramas e videofonogramas musicais contendo obras musicais ou literomusicais, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser; dentre outros previstos no art. 150 da CF/88.
- c) transmissão de heranças; dentre outros previstos no art. 150 da CF/88.
- d) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, excetuando-se suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, ainda que possuam fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; dentre outros previstos no art. 150 da CF/88.
- e) entidades religiosas e templos de qualquer culto, excetuando-se as organizações assistenciais e beneficentes; dentre outros previstos no art. 150 da CF/88.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517765

IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 1/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Limitações do Poder de Tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)

455) A Constituição Federal de 1988 é a fonte primária de toda ordem jurídica, assegurando ao cidadão comum as garantias contra a ação do Estado, inclusive limitando o poder da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para instituir, arrecadar e fiscalizar os tributos. Sobre o tema, analise os itens abaixo e responda:

I. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

II. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, inclusive em relação a cobrança de pedágio para utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

III. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

IV. A lei não poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, mesmo nas condições em que é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Estão **corretos** os itens:

- a) apenas **I** e **III**.
- b) apenas **I, II** e **IV**.
- c) apenas **II** e **III**.
- d) apenas **I** e **IV**.
- e) apenas **I, II** e **III**.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150947

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Limitações do Poder de Tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)

456) Com base na Constituição Federal, preencha corretamente a lacuna a seguir: "É _____ aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino".

- a) facultado.
- b) lícito.
- c) vedado.
- d) obrigatório.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827183

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Administração Pública/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

457) "Segundo o jurista Hugo de Brito Machado, com base no artigo 147 a 149 da Constituição Federal, temos, em nosso Sistema Tributário, quatro espécies de tributo, a saber: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições sociais. Estas últimas podem ser subdivididas em contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições do interesse de categorias profissionais ou econômicas e contribuições de seguridade social. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Diz-se, por isto, que o imposto é uma exação não, vinculada, isto é, independente de atividade estatal específica."

Texto retirado adaptado de MACHADO, H.B; Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.70-71.

Considerando o tributo denominado "imposto", podemos afirmar que compete ao Estado instituir imposto sobre

- a) transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição.
- b) propriedade predial e territorial urbana.
- c) renda e proventos de qualquer natureza.
- d) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
- e) transmissão *causa-mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827200

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Administração Pública/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Repartição das Receitas Tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)

458) Segundo a Constituição Federal no seu artigo 157, Seção VI, sobre a participação nas receitas tributárias, pertencem aos Estados

- a) 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.

- b) 50% da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no Estado.
- c) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
- d) 15% do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação.
- e) 75% do produto de arrecadação de quaisquer tributos dos Municípios sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, pelas fundações municipais que instituir e mantiver.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827511

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Contabilidade/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Normas Gerais (Finanças Públicas, arts. 163 e 164-A da CF/1988)

459) O artigo 163-A da Carta Magna de 1988, incluído pela Emenda Constitucional 108, de 2020, afirma que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a

- a) proporcionar a imediata visualização de todos os parâmetros contábeis internacionais e as devidas mensurações feitas a partir destes.
- b) prover os cidadãos em geral, das informações contábeis em formato inteligível e de fácil assimilação a todo e qualquer contribuinte do país.
- c) garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.
- d) evidenciar, de forma inconteste, todas as receitas e despesas públicas, com o intuito de adequar as contas públicas aos padrões de contabilidade internacional.
- e) demonstrar na forma adequada ao sistema contábil internacional, dentro das Normas de Contabilidade Pública Brasileira, todos os ingressos de receitas e saídas de despesas e os saldos decorrentes, além de outras informações de interesse público.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311233

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Normas Gerais (Finanças Públicas, arts. 163 e 164-A da CF/1988)

460) De acordo com a Constituição Federal, a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos:

- a) pelo Tribunal de Contas da União e dos Estados.
- b) em lei complementar.
- c) em lei delegada federal ou estadual.
- d) pelo Tribunal de Contas da União, exclusivamente.
- e) pelo Tribunal de Contas da União, dos Estados e, onde houver, dos Municípios.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311236

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Normas Gerais (Finanças Públicas, arts. 163 e 164-A da CF/1988)

461) Na sede da Secretaria Municipal de Finanças, o Secretário alertou todos os servidores de que havia terminado o bimestre e que, então, o Poder Executivo Municipal tinha até 30 (trinta) dias para fazer determinada publicação orçamentária. No caso, trata-se do(a):

- a) lei orçamentária semestral.
- b) relatório de metas fiscais.
- c) relatório resumido da execução orçamentária.
- d) relatório de variações patrimoniais.
- e) plano bimestral de diretrizes orçamentárias.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/428025

IDECAN - ACI (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Normas Gerais (Finanças Públicas, arts. 163 e 164-A da CF/1988)

462) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 163, faz referência a uma importante Lei Complementar que deveria ser elaborada para dispor sobre diversos assuntos. Conforme disposto em referida norma constitucional, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) Dívida pública flutuante, excluída a das autarquias, fundações e demais entidades dirigidas e controladas pelo Poder Público municipal.
- c) Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e as condições operacionais plenas das instituições voltadas ao desenvolvimento regional.
- d) Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. No caso da administração indireta estão incluídas as Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações Públicas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/428048

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Normas Gerais (Finanças Públicas, arts. 163 e 164-A da CF/1988)

463) Considere que o Presidente da Câmara Municipal de Aracruz/ES tenha consultado a procuradoria do órgão quanto a possibilidade de se obter um empréstimo junto ao Banco Central, para fins de custear obra pública de infraestrutura urbana. Na condição de Procurador da Câmara, o parecer será no sentido de que a Constituição Federal

- a) vede ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.
- b) exija que o limite de endividamento do Município deva ser previamente aprovado pela Câmara Municipal para fins de posterior obtenção do referido empréstimo.
- c) estabeleça a competência privativa do chefe do poder executivo para o requerimento de empréstimo junto ao Banco central, após aprovação de dois terços dos vereadores.

- d) autorize ao Banco Central a realização de operações de crédito direto com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios desde que seja estabelecido mediante convênio.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969611

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

464) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a lei orçamentária anual:

- a) Compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o orçamento da seguridade social.
- b) Compreenderá exclusivamente o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, excluídas as entidades da administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
- c) Abrangerá apenas o orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social, não incluindo o orçamento de investimento das empresas em que a União detenha maioria do capital social com direito a voto.
- d) Compreenderá o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas estatais, excluindo o orçamento da seguridade social.
- e) Compreenderá apenas o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das empresas públicas e sociedades de economia mista.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039099

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

465) Acerca dos orçamentos públicos, com base no que disciplina a Constituição Federal de 1988, é **correto** afirmar que:

- a) a lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
- b) a lei que instituir o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
- c) leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
- d) o Poder Executivo publicará, até cem dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
- e) os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296059

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

466) A Constituição Federal de 1988 determina a existência de três leis orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, é válido afirmar que

- a) terá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os ativos contingentes e outras demandas que possam afetar as contas públicas.
- b) orientará a elaboração do plano plurianual.
- c) possui o período de duração de 4 anos, seguindo o planejamento do plano plurianual.
- d) poderá excluir despesas primárias de apuração das metas sobre a seguridade social.
- e) a mensagem que encaminhar o projeto da União sobre a lei de diretrizes orçamentárias apresentará um anexo específico que deverá incluir as metas de inflação para o exercício subsequente.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2764768

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

467) A respeito das emendas individuais, é **correto** afirmar que:

- a) As emendas individuais positivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual (LOA), deverão alocar recursos a Municípios somente por meio de transferência especial.
- b) As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual (LOA), poderão alocar recursos a Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida.
- c) As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO), poderão alocar recursos a Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade indefinida.
- d) As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei do Plano Plurianual (PPA), poderão alocar recursos a Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade indefinida nos dois anos subsequentes.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150957

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

468) Acerca das vedações constitucionais em matéria orçamentária, assinale a alternativa incorreta:

- a) É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondente.
- b) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
- c) Desde que haja prévia autorização legislativa, é possível a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

- d) A instituição de fundos de qualquer natureza independe prévia autorização legislativa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043148

IDECAN - Cont (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

469) São leis de iniciativa do Poder Executivo, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988

- a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
- b) o plano plurianual, os orçamentos anuais e o plano de contas.
- c) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os créditos adicionais.
- d) as diretrizes orçamentárias, os balanços públicos e o plano de contas.
- e) as diretrizes orçamentárias, os balanços públicos e os créditos adicionais.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/736806

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

470) A respeito das emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem, analise as afirmativas a seguir.

- I.** As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.
- II.** As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual podem ser aprovadas independentemente da indicação dos recursos necessários.
- III.** As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2753314

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Ciências Contábeis/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

471) A Constituição Federal de 1988, em seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias. Assim, conforme a CF/1988, deve-se estabelecer por lei do Poder Executivo a(o)s

- a) relatório de gestão fiscal.
- b) diretrizes orçamentárias.
- c) demonstração dos fluxos de caixa.
- d) demonstração das variações patrimoniais.
- e) relatório resumido da execução orçamentária.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399003

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

472) Um orçamento realizado há tempos já não é válido hoje. Se, por exemplo, alguém orçou uma obra e ganhou a licitação, mas a obra só veio a ser mobilizada quatro anos depois, é lógico perceber que alguns ajustes precisam ser feitos. Isso se deve a, **EXCETO**:

- a) Flutuação no custo dos insumos ao longo do tempo.
- b) Diferentes profissionais da empresa vencedora, quanto ao conhecimento e experiência.
- c) Criação ou alteração de impostos e encargos sociais e trabalhistas, tanto em espécie quanto em alíquota.
- d) Evolução dos métodos construtivos – surgimento de técnicas, materiais e equipamentos mais adequados.
- e) Diferentes cenários financeiros e gerenciais – terceirização, delegação de tarefas, condições de capital de giro, necessidade de empréstimo etc.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399378

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Orçamento e Finanças/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Orçamentos (Finanças Públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)

473) Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a afirmativa correta.

- a) Caberá a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por deputados e senadores, examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual.
- b) A iniciativa da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual é privativamente do Poder Legislativo. Tratam-se de leis complementares, conforme determinação Constitucional.
- c) Determina que lei ordinária deve dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Tal lei já foi elaborada e trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal.

- d) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, incluindo-se nessa vedação a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que a operação de crédito seja para antecipação de receita orçamentária.
- e) Possibilita ao Presidente da República enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação no Projeto de Lei do Plano Plurianual, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Projeto de Lei Orçamentária Anual, enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827690

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Gerais da Ordem Econômica (arts. 170 a 172 e 175 a 181 da CF/1988)

474) Monopólio significa a exploração exclusiva de um negócio, sendo vedado na modalidade privado pela ordem constitucional brasileira, porque se constituiria em abuso de poder econômico. Por outro lado, a Constituição brasileira dispõe sobre o monopólio estatal. Isto é, aquele exercido pelo Estado ou por delegados expressamente autorizados a tanto, a fim de atender interesse público. Assinale a alternativa que corresponde à atividade que constituiu monopólio da União, de acordo com a atual Constituição.

- a) A fabricação e comercialização de armas de fogo.
- b) Os serviços públicos de transporte individual e coletivo.
- c) A prestação de serviço de educação infantil, em creche e pré-escola.
- d) Os serviços de telecomunicações e difusão do conhecimento em meio digital.
- e) A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2764747

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Gerais da Ordem Econômica (arts. 170 a 172 e 175 a 181 da CF/1988)

475) Sob a ótica do Título VII da Ordem Econômica e Financeira trazido na CRFB, é **correto** afirmar:

- a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento estritamente econômico.
- b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
- c) Incumbe exclusivamente ao Poder Municipal, na forma da lei de diretrizes orçamentárias, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através de licitação ou dispensa, a prestação de serviços públicos.
- d) A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados exclusivamente os princípios da soberania nacional e da propriedade privada.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311237

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Gerais da Ordem Econômica (arts. 170 a 172 e 175 a 181 da CF/1988)

476) Acerca da ordem econômica e financeira, assinale a alternativa **correta**:

- a) Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.
- b) A lei deverá estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, isenções e benefícios fiscais para as empresas de capital nacional.
- c) O Poder Público está obrigado a conceder tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
- d) A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro não pode ser feita por estados e municípios.
- e) A lei deverá, em relação à empresa brasileira de capital nacional, conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/483421

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Gerais da Ordem Econômica (arts. 170 a 172 e 175 a 181 da CF/1988)

477) Nos termos da Constituição, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, dentre outros:

- a) Soberania popular, busca do pleno emprego e erradicação das desigualdades sociais.
- b) Livre concorrência, defesa do consumidor, propriedade privada e função social da propriedade.
- c) Defesa do meio ambiente, vedado tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços.
- d) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, ainda que tenham sua sede e administração em outro país.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2618520

IDECAN - Proc J (CREFITO 8)/CREFITO 8/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Gerais da Ordem Econômica (arts. 170 a 172 e 175 a 181 da CF/1988)

478) De acordo com a vigente Constituição Federal, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, EXCETO:

- a) não-intervenção.
- b) propriedade privada.
- c) função social da propriedade.
- d) livre concorrência.
- e) defesa do consumidor.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/722127

IDECAN - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Licitações e Contratos/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Atuação do Estado no Domínio Econômico (arts. 173 e 174 da CF/1988)

479) Nos termos do que dispõe a Constituição Federal sobre os orçamentos públicos e a ordem econômica e financeira, assinale a afirmativa correta.

- a) Uma das prerrogativas públicas na ordem econômica é o estabelecimento de privilégios fiscais às empresas públicas e às sociedades de economia mista, não extensivos às do setor privado.
- b) A ordem econômica funda-se, dentre outros, na proteção do meio ambiente, vedado tratamento diferenciado quanto a impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
- c) Um dos princípios constitucionais orçamentários é a vedação de utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir *déficit* de empresas, fundações e fundos.
- d) A lei, em prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2902887

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 05: Comunicação e Design/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

480) A fim de cumprir os preceitos da Política Urbana Nacional – estabelecidos pelos Artigos 182º e 183º da Constituição Federal de 1988 –, um município pretende regularizar favelas e áreas de ocupação irregular, alinhando suas ações de modo a garantir o direito à moradia e a função social da propriedade. Para isso, segundo as disposições constitucionais, o referido município deverá

- a) permitir a usucapião especial urbana somente àqueles que já possuem outra propriedade urbana ou rural.
- b) conceder o título de propriedade apenas aos ocupantes de áreas urbanas que tenham renda familiar superior a cinco salários mínimos.
- c) conceder a usucapião urbana desde que a ocupação do terreno tenha ocorrido de maneira pacífica e ininterrupta por menos de dois anos.
- d) regularizar as ocupações urbanas, garantindo o título de propriedade àqueles que ocupam – por cinco anos ininterruptos e sem oposição – áreas de até 250m², para fins de moradia.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903722

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

481) A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tendo por base o exposto, marque o item que informa, com base na Constituição da República de 1988, a afirmativa correta sobre o plano diretor.

- a) O plano diretor, aprovado pela Assembleia Legislativa, é obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco mil habitantes.
- b) As exigências fundamentais de ordenação da cidade quanto à propriedade urbana estão expressas na Constituição da República de 1988 e não são contempladas no plano diretor.
- c) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas sem a necessidade de indenização em dinheiro.
- d) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026802

IDECAN - ASoc (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

482) Para o desenvolvimento das Políticas Sociais de enfrentamento às desigualdades, deve-se considerar a análise e a avaliação de tais políticas, bem como suas configurações, abrangências e funções. Nesse sentido, o documento constituído de um conjunto de projetos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior de uma política pública define-se como um(a):

- a) Diligência.
- b) Programa.
- c) Pesquisa.
- d) Plano.
- e) Projeto.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2335825

IDECAN - Fisc Amb (SEMACE)/SEMACE/Arquitetura/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

483) A Carta Magna Brasileira resguarda, no tocante à Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a competência da União ao que tange à desapropriação por interesse social para fins da reforma agrária, destacando as propriedades insuscetíveis de desapropriação, o planejamento e a execução da política agrícola, a destinação de terras públicas e devolutas, os títulos de domínio ou seção de uso, os limites de aquisição ou arrendamento de propriedade rural, a função social da propriedade e, também, o direito à aquisição da propriedade para aquele que por cinco anos ininterruptos, sem oposição, torna a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família.

No tocante à função social que é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, critérios e graus de exigência estabelecidos em leis específicas, assinale a alternativa que apresenta a correta descrição do inciso **II** do artigo 186º.

- a) Utilização sustentável dos recursos naturais disponíveis e conservação do meio ambiente.
- b) Utilização racional dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
- c) Utilização sustentável dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
- d) Utilização racional dos recursos naturais disponíveis e conservação do meio ambiente.
- e) Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/2147750

IDECAN - GDR (AGRAER MS)/AGRAER MS/Área 3/Engenharia Civil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

484) A Constituição Brasileira estabelece que “*compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.*”

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Especificamente, no tocante à desapropriação por interesse social, qual regra não está especificamente prevista na Constituição Brasileira de 1988?

- a) As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em títulos precatórios.
- b) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
- c) O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
- d) Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
- e) O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/2517712

IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 1/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposição Geral da Ordem Social (art. 193 da CF/1988)

485) A Constituição Federal determina que o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, porém assegura, quanto a tais políticas, a participação da sociedade nos processos de

- a) formulação, correção e decisão.
- b) agenda, monitoramento e revalidação.
- c) formulação, monitoramento, controle e avaliação.
- d) agenda, legislação, reavaliação e decisão.
- e) controle, revisão e decisão.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/3966892

IDECAN - Ass Soc (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

486) Partindo dos pressupostos da Constituição Federal de 1988, dos fundamentos da Seguridade Social enquanto conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade, devemos observar corretamente que a proteção social ocorre por meio de:

- a) Três pilares: saúde (restrita a planos privados), previdência (não contributiva) e assistência social (exclusiva para aposentados).
- b) Três pilares: saúde (universal), previdência (contributiva) e assistência social (para quem dela necessitar).
- c) Quatro pilares: saúde (universal), previdência (contributiva), assistência social (para quem dela necessitar) e educação, como parte obrigatória da proteção social.
- d) Quatro pilares: saúde (universal), previdência (social), assistência social (para todos) e educação, como parte obrigatória da proteção social.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/3531483

IDECAN - Ass Soc (SESAF RN)/SESAF RN/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

487) Um gestor público precisa implementar políticas baseadas nos artigos 194 a 200 da Constituição Federal de 1988. A partir dos fundamentos e diretrizes apresentados nesse trecho constitucional, assinale a alternativa correta.

- a) O artigo 200 da Constituição limita a atuação do SUS às unidades hospitalares, sem promover ações de vigilância epidemiológica ou sanitária.
- b) Entre os objetivos da seguridade social, está a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, bem como a universalidade da cobertura e do atendimento.
- c) A seguridade social é composta exclusivamente pela previdência social, deixando saúde e assistência social como políticas secundárias.
- d) Os princípios que regem a seguridade social incluem a ausência de universalidade e a segregação da gestão entre União, estados e municípios.
- e) O financiamento da seguridade social é de responsabilidade exclusiva dos trabalhadores, sendo vedada a contribuição de empregadores e do governo.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/3531555

IDECAN - Ass Soc (SESAF RN)/SESAF RN/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

488) A Seguridade Social, prevista no artigo 194 da Constituição Federal de 1988, versa “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos”, sendo esses relativos as seguintes políticas de:

- a) Assistência Social; Previdência Social; Saúde.
- b) Assistência Social; Habitação; Saúde.
- c) Cultura, Educação, Previdência Social.
- d) Saúde, Previdência Social; Educação.
- e) Lazer; Saúde; Assistência Social.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/3026776

IDECAN - ASoc (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

489) As Políticas Públicas referem-se, entre outras questões, ao conjunto de processos – ações, programas, medidas e iniciativas – criados pelos governos para garantir e colocar em prática os direitos dos cidadãos. Segundo as previsões da Constituição Federal de 1988, constituem-se como seus pilares a Saúde, a Assistência Social e a Previdência – que, juntas, formam o(s)

- a) Tripé da Dignidade Social.
- b) Dispositivos Constitucionais.
- c) Tripé da Seguridade Social.
- d) arranjos institucionais das políticas sociais.
- e) exemplos de políticas de interesse público e distributivo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3532935

IDECAN - ASoc (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

490) Segundo os artigos 194 e 195 da Constituição Federal de 1988, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social e será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta que descreve outras formas de contribuições sociais que podem financiar a seguridade social.

- a) Contribuição do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas regressivas de acordo com contribuição anual e o valor do salário de contribuição.
- b) Contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.
- c) Contribuição do exportador de bens ou serviços do interior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- d) Contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
- e) Contribuição sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517711

IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 1/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

491) Assinale abaixo a única alternativa que trata, **corretamente**, de objetivo constitucional da Seguridade Social.

- a) Caráter democrático e centralizado da administração, preservado o caráter contributivo.
- b) Equidade na forma de participação no custeio, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados.
- c) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.
- d) Seletividade e distributividade na base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis, específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social.
- e) Preservação do caráter contributivo e solidário da previdência e da assistência social, inclusive abrangendo as entidades beneficentes de assistência social.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2764827

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

492) Consoante dispõe a Constituição Federal, aponte a resposta **correta** sobre a seguridade social:

- a) Compete às autarquias, por resolução, organizar a seguridade social que constará sua receita nos respectivos orçamentos, integrando ao orçamento do Ente Público.
- b) A seguridade social compreende necessariamente um conjunto integrado de ações de iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, destinadas a assegurar os direitos relativos à previdência, à assistência social e às pensões.
- c) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- d) As receitas dos Municípios destinadas à seguridade social poderão constar dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento do Ente Público.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1051045

IDECAN - ASoc (Ten Ananias)/Pref Tenente Ananias/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

493) Conforme disposições constantes do Artigo 194 da CF:

"Art. 194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à assistência social."

Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no seguinte objetivo:

- a) Transparência.
- b) Ampliação e conquista de direitos humanos e sociais.
- c) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- d) Gerar a articulação e a completude de atenção entre acessos a serviços de diferentes políticas públicas.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/483423

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

494) Nos termos da Constituição, um dos objetivos da seguridade social é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite que compreende a participação:

- a) Dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União no conselho fiscal.
- b) Dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.
- c) Dos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.
- d) De representantes do Ministério Público, e dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nos órgãos gestores.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/1034794

IDECAN - ASoc (Damianópolis)/Pref Damianópolis/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

495) Segundo a Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre o orçamento da Seguridade Social, verifica-se que:

- I. A Seguridade Social brasileira ainda tem caráter regressivo quando se observam as fontes de financiamento.
- II. O aumento da arrecadação tributária tem revertido no aumento significativo de recursos para a Seguridade Social.
- III. Os seus recursos encontram-se extremamente concentrados e centralizados, contrariando a orientação constitucional da descentralização.
- IV. Os seus recursos são utilizados unicamente para a implementação das políticas de previdência social, saúde e assistência social.

Estão **corretas** apenas as afirmativas

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/1034798

IDECAN - ASoc (Damianópolis)/Pref Damianópolis/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Seguridade Social, arts. 194 e 195 da CF/1988)

496) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.
- b) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- c) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- d) A universalidade da cobertura e do atendimento e a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços constituem em objetivos na organização da Seguridade Social pelo poder público.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2827513

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Contabilidade/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

497) Sobre o que trata o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, em seus parágrafos, assinale a alternativa **correta**.

- a) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será superior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.
- b) Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.
- c) Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União e aos Estados, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
- d) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias e o estabelecimento de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, fica sob responsabilidade da União.
- e) Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/3270338

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

498) A Constituição Federal de 1988, em seu Título VIII, Capítulo II, dispõe sobre a Seguridade Social e regula os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando os artigos de 198 a 200 e a legislação vigente, marque a opção **correta**.

- a) O artigo 198 da Constituição prevê que o atendimento integral à saúde deve ser realizado de forma descentralizada, com participação dos entes federativos e que a participação da comunidade na gestão do SUS é fundamental para a formulação e execução das políticas de saúde.
- b) O artigo 198 da Constituição estabelece que as ações e serviços públicos de saúde são de livre iniciativa privada, cabendo ao Estado apenas a regulação das atividades econômicas ligadas ao setor.

- c) O artigo 200 da Constituição prevê que cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, fiscalizar as atividades econômicas relacionadas ao setor e, principalmente, participar da produção de medicamentos e equipamentos para a saúde.
- d) De acordo com o artigo 198, a seguridade social compreende a saúde, a previdência e a assistência social, sendo a saúde um direito de todos e dever exclusivo do Estado, que deve financiá-la integralmente através de seus próprios recursos.
- e) O artigo 199 determina que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo permitido que o capital estrangeiro participe de forma majoritária em empresas de assistência à saúde no Brasil, sem necessidade de regulamentação adicional. 100

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/3532963

IDECAN - ASoc (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

499) Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sobre as ações e serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde e suas diretrizes, assinale a alternativa **correta**.

- a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente bruta do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 20% (vinte por cento).
- b) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- c) O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- d) Oferecer atendimento integral, com prioridade para as atividades que envolvem tecnologias leves-duras, sem prejuízo dos serviços técnicos-assistenciais.
- e) Compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, para o cumprimento dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2151979

IDECAN - Enf (Campina Gde)/Pref Campina Gde/I/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

500) Sobre a Seção II Saúde da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta

- a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem, exclusivamente, à redução do risco de doença e de outros agravos.
- c) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito público.
- d) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/2239753

IDECAN - Enf (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

501) Com base no que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas a seguir:

I. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

III. É possível a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos no montante que não ultrapasse 20% (vinte por cento) do total do projeto.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- c) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/722403

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

502) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios, dentre os quais a:

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) Utilização da epidemiologia exclusivamente para o estabelecimento de prioridades.
- c) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) Separação, no nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/456918

IDECAN - Admin (MS)/MS/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

503) De acordo com a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.

- a) Não há como estabelecer planos específicos de fiscalização do desenvolvimento científico e tecnológico.
- b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
- c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve estabelecer políticas sociais que visem à redução do risco de agravos, além do acesso mesmo que parcial aos serviços de saúde.
- d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades particulares e com fins lucrativos.
- e) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: descentralização, com direção bilateral e apenas na esfera executiva.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/457075

IDECAN - ATPS (MS)/MS/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

504) A Constituição Federal aborda informações que remetem a assistência à saúde e à iniciativa privada (Artigo 199). Em relação a esse artigo, assinale a afirmativa correta.

- a) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar ao SUS.
- b) Não há informações ou subsídios constitucionais para as atividades complementares ao SUS pela iniciativa privada.
- c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- d) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil de acordo com a Constituição Federal.
- e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, sem privilégios ou preferências independentemente de serem ou não filantrópicas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/457091

IDECAN - ATPS (MS)/MS/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

505) Considerando o tema políticas sociais, no que tange aos avanços advindos da Constituição de 1988, pode-se destacar, **EXCETO**:

- a) O direito à aposentadoria não integralmente contributiva, baseada num sistema de regime solidário de formação de recursos.
- b) A assistência social como política pública, garantindo direito de acesso a serviços por parte de populações necessitadas.
- c) O seguro-desemprego como direito social do trabalhador a uma provisão temporária de renda em situação de perda circunstancial de emprego.
- d) A obrigação do Estado em prestar de forma universal, pública e gratuita, atendimento na área de saúde restrito aos níveis de menor complexidade.
- e) A instituição da Seguridade Social como sistema básico de proteção social, articulando e integrando as políticas de seguro social, assistência social e saúde.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1031137

IDECAN - Enf (Pref Simonésia)/Pref Simonésia/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

506) O Artigo 196 da Constituição Federal afirma que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso também significa que a saúde:

- I.** É um direito e não um serviço.
- II.** Deve ser de alcance a todos os cidadãos brasileiros.
- III.** Deve ser de alcance somente aos contribuintes da previdência social.

Estão corretas as afirmativas

- a) **I, II e III.**
- b) **I e II**, apenas.
- c) **I e III**, apenas.
- d) **II e III**, apenas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1097185

IDECAN - Dent (Pref Apiacá)/Pref Apiacá/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

507) A universalização do atendimento à saúde é um conceito básico do SUS que foi concretizado a partir da

- a) Lei nº 8.080 de 1990.
- b) Lei nº 8.142 de 1990.
- c) NOB SUS de 1996.
- d) Constituição Federal de 1988.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3411793

IDECAN - PAI (Pref Salvador)/Pref Salvador/Assistente Social/Administração Direito ou Indireta/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

508) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assistência Social é reconhecida enquanto direito e são apresentados seus objetivos e diretrizes nos arts. 203 e 204. Com o reconhecimento enquanto direito, é correto afirmar que a Assistência Social

- a) pauta-se na concepção de Estado mínimo e de política pública restritiva de direitos, ocasionando a precarização do trabalho e a falta de renovação de quadros técnicos.
- b) torna-se obrigação do Estado, com primazia na responsabilidade Estatal no financiamento, planejamento e execução.
- c) precisa levar em conta algumas vertentes de proteção social: as pessoas, o cenário político, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família.
- d) passa a apresentar alta capilaridade institucional centralizada, alcançada com a implementação de secretarias próprias na grande maioria dos municípios do país.
- e) pauta-se no pacto federativo, no qual devem ser detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de governo no desprovisionamento das ações socioassistenciais, em conformidade com o preconizado na LOAS.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2239726

IDECAN - Ass Soc (IF CE)/IF CE/2021**Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)**

509) O avanço do Projeto Neoliberal trouxe impactos significativos que abarcam não apenas o cenário econômico. Se a Constituição de 1988 representou um marco para a promoção dos direitos sociais, o ideário neoliberal tem impactado de que forma na promoção da seguridade social?

- a) Universalização da Política Social.
- b) Focalização da política de assistência social.
- c) Ampliação dos direitos trabalhistas.
- d) Consolidação da seguridade social como universal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1096384

IDECAN - ASoc (Pref Apiacá)/Pref Apiacá/2016**Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)**

510) "A Constituição Federal em vigência no país desde 1988 (Capítulo II, Artigos 194 a 204) e a Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (1993) trouxeram a questão para um campo novo: o campo da _____ e da _____, 'campo dos _____, da _____ dos _____ e da _____, iniciando um processo que tem como horizonte torná-la visível como política pública e direito dos que dela necessitam. Sem dúvida um avanço, ao permitir que a assistência social, assim posta, transite do _____ para o campo da _____. Couto, Yazbeck e Raichelis (2010) marcam o novo campo no qual se insere a Assistência Social, a partir da Constituição Federal e da Loas, ressaltando as características deste novo campo." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente o pensamento da autora.

- a) política social / esfera estatal / direitos / participação / indivíduos / responsabilidade social / positivismo / razão
- b) seguridade social / proteção social / direitos / universalização / acessos / responsabilidade social / assistencialismo / política
- c) seguridade social / proteção social pública / direitos / universalização / acessos / responsabilidade estatal / assistencialismo clientelista / política social
- d) política social / esfera estatal / acessos democráticos / universalização / coletivos urbanos / responsabilidade estatal / assistencialismo clientelista / razão

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3967078

IDECAN - Tec (UNILAB)/UNILAB/Assuntos Educacionais/2026**Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)**

511) À luz do que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente em seus arts. 205 e 206, a educação é concebida como um direito social de caráter fundamental e como um dever compartilhado entre diferentes atores sociais. O texto constitucional também explicita princípios que devem orientar a organização do ensino e a formulação das políticas públicas educacionais no país.

Com base nesses dispositivos constitucionais, marque a alternativa correta.

- a) O dever de promover a educação compete exclusivamente ao Estado, não havendo previsão constitucional de corresponsabilidade da família ou da sociedade nesse processo.
- b) O ensino religioso é de matrícula facultativa e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
- c) A Constituição define a educação como um processo focado na transmissão de conteúdos escolares formais, sem relação direta com a formação cidadã ou com o mundo do trabalho.
- d) A oferta educacional possui caráter facultativo, ficando a critério das famílias decidir pela matrícula ou não dos estudantes na educação básica.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3507916

IDECAN - Peda (Pref João Pessoa)/Pref João Pessoa/2025**Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)**

512) "São entidades que gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, bem como, na forma da lei, podem admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Devem obedecer também ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão". O texto em destaque, extraído da Constituição Federal, trata especificamente das universidades, mas também é aplicável às:

- a) Instituições de pesquisa científica e tecnológica.
- b) Escolas públicas e privadas de ensino médio ou superior.
- c) Escolas de grau técnico profissionalizante.
- d) Instituições militares de ensino médio ou superior.
- e) Instituições públicas de ensino em geral.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614105

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Física/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

513) Com base na Constituição Federal de 1988, no que se refere à Educação, assinale a alternativa **correta**.

- a) É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
- b) O ensino será ministrado com base nos princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e unilateralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
- c) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada sem a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- d) Não é dever do Estado com a educação a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
- e) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e comunitárias, mas nunca podem ser dirigidos a escolas filantrópicas, que comprovem finalidade não-lucrativa.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614179

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Matemática/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

514) Em conformidade com a Constituição Federal do Brasil, de 1988, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias. Com base nessa informação, assinale a alternativa que indica **corretamente** uma dessas garantias.

- a) Educação gratuita dos 6 (seis) aos 18 (dezoito) anos de idade.
- b) Acesso público e gratuito ao ensino fundamental para todos os que estão em idade própria.
- c) Oferta de ensino superior regular aos educandos entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade, adequado às condições desse educando.
- d) Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
- e) Educação infantil gratuita às crianças de até 4 (quatro) anos de idade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614181

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Matemática/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

515) A Constituição Federal do Brasil, de 1988, define em seus artigos 205 e 206 que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Nessa direção, o ensino será ministrado com base em princípios, dentre eles, marque o único **correto**.

- a) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e da rede privada.
- b) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
- c) Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso por indicação política.
- d) Uniformização pedagógica para manutenção da qualidade educacional do país.
- e) Gestão tecnocrata do ensino público, na forma da lei.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3660063

IDECAN - Prof (SEE PB)/SEE PB/Educação Básica IV/Língua Portuguesa/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

516) A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como direito fundamental, com um conjunto de princípios e garantias voltados à sua universalização, qualidade e equidade. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) detalha as normas e diretrizes para assegurar esse direito. A educação, enquanto direito constitucional, possui dimensões que ultrapassam a simples oferta de ensino, envolvendo a participação do Estado, a sociedade e a família.

Assinale a alternativa que apresenta a correta caracterização da educação como direito constitucional, à luz da Constituição Federal de 1988 e das diretrizes da LDB.

- a) A Constituição de 1988 prevê que a educação básica deve ser oferecida em escolas privadas apenas, com o Estado limitandose a apoiar financeiramente as famílias para que possam arcar com os custos, sem a obrigação de fornecer ensino público universal e gratuito.
- b) O direito à educação, conforme a Constituição Federal, é garantido exclusivamente pelo poder público federal, sendo responsabilidade das esferas estaduais e municipais apenas a implementação do ensino fundamental, sem a necessidade de adesão a políticas públicas nacionais.
- c) A Constituição de 1988 estabelece que a educação básica é obrigatória e gratuita, devendo ser assegurada integralmente pelo Estado, com a possibilidade de cobrança de mensalidades em instituições públicas, desde que o aluno possua recursos financeiros suficientes para pagar as taxas.
- d) A educação, enquanto direito constitucional, é um direito de acesso universal, sendo irrestrita a qualquer forma de discriminação. Além disso, deve ser promovida de maneira progressiva por parte dos entes federados, com as redes municipais e estaduais atuando em cooperação para garantir a universalização do ensino.
- e) O direito à educação no Brasil é limitado pela livre escolha dos alunos em relação ao tipo de instituição de ensino, de modo que o Estado não é obrigado a garantir a educação básica em sua totalidade, ficando a cargo do mercado privado a maior parte da oferta de ensino fundamental e médio.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663878

IDECAN - Prof (SEE PB)/SEE PB/Educação Básica IV/Língua Inglesa/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

517) Em uma audiência pública sobre financiamento da educação básica, um gestor afirmou que o direito à educação, conforme estabelecido constitucionalmente, compreende não apenas o acesso à escola, mas também a garantia de permanência com qualidade e equidade. A fala gerou debates sobre os fundamentos constitucionais desse direito e suas implicações na responsabilidade do Estado e da sociedade.

Identifique a alternativa que designa, com base na Constituição Federal de 1988 e na doutrina constitucional educacional, uma concepção correta e abrangente do direito à educação como cláusula pétrea e vetor de justiça social.

- a) Por ser um direito social, a educação não possui exigibilidade judicial, devendo ser garantida apenas mediante políticas públicas de médio e longo prazo, de acordo com a capacidade administrativa dos entes federados.
- b) O direito à educação, por sua natureza programática, está condicionado à discricionariedade orçamentária dos entes federativos, não constituindo obrigação imediata do Estado.

- c) A educação é um serviço público de caráter supletivo, podendo ser prestado prioritariamente pela iniciativa privada mediante subsídios, desde que observados os princípios da eficiência e da economicidade.
- d) A titularidade do direito à educação restringe-se às crianças e adolescentes, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal, sendo os demais públicos contemplados apenas por políticas educacionais complementares.
- e) A educação, enquanto direito subjetivo público e social, é garantida como dever do Estado e da família, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo cláusula pétrea por integrar os direitos fundamentais.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827515

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Contabilidade/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

518) Assinale a alternativa correta sobre o artigo 211 da Constituição Federal de 1988, o qual, em seu parágrafo 1.º, afirma que a União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva

- a) que significa dizer que a educação nacional se dará em um patamar mínimo de qualidade a ser buscado em todo território, o que se dará mediante a construção de um sistema único de educação, com cada ente federado tomando suas responsabilidades. A União ofertará, neste caso, assistência financeira, técnica, logística e jurídica.
- b) como única maneira de garantir isonomia e equidade educacional, construindo um rigoroso padrão de qualidade, ofertando, para isso, assistência técnica, financeira e jurídica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
- c) tendo como meta principal a construção de um padrão nacional de qualidade para o ensino, oportunizando o crescimento uniforme em todo o país e prestando apoio educacional, técnico e financeiro aos entes federados.
- d) de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
- e) buscando unificar padrões, formas e conteúdos educacional, a partir de uma assistência educacional, pedagógica, financeira e jurídica aos entes federados.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2902891

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 05: Comunicação e Design/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

519) Frente a um cenário de intensificação dos desafios urbanos, um município brasileiro busca expandir sua infraestrutura e seus serviços públicos para melhor atender às demandas de sua população. Para isso, as ações pretendidas incluem a melhoria do sistema de transporte público, a ampliação da rede de atendimento à saúde, o incremento da Educação Básica e a gestão de resíduos sólidos. Nesse sentido, de acordo com as competências constitucionais municipais para o desenvolvimento local, tal município deve:

- a) Estabelecer políticas de comércio exterior e relações internacionais para expandir sua economia.
- b) Ampliar a oferta de vagas em creches e em escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.
- c) Implementar diretrizes nacionais de segurança pública e defesa civil, a fim de garantir a segurança local.
- d) Regularizar as políticas de desenvolvimento urbano, incluindo planejamento territorial nacional e regional.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3025284

IDECAN - Prof 1º C (Prof Teresina) /Prof Teresina/Educação Infantil e Anos Iniciais Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano/Polivalência (Regular)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

520) A educação, como direito constitucional, é um princípio fundamental em muitas democracias ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação

- a) é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação por intermédio de condições adequadas e valor de mensalidade que seja acessível a todos.
- b) básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
- c) compete aos municípios manter, com a cooperação de valores doados por empresas privadas e recursos retirados do ICMS, programas de educação infantil e de ensino fundamental.
- d) sendo direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- e) deve promover que o ensino seja ministrado com base nos princípios aceitos pelos diretores para garantir condições para o acesso e permanência dos professores na escola. Na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3025305

IDECAN - Prof 1º C (Prof Teresina) /Prof Teresina/Educação Infantil e Anos Iniciais Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano/Polivalência (Regular)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

521) Em relação à Educação, o Artigo 208º da Constituição Federal de 1988 estabelece que o dever do Estado será efetivado mediante à garantia de

- a) atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas assistenciais de material didático, transporte escolar, complementação de renda e alimentação.
- b) atendimento ao educando, especialmente àqueles com deficiência e àqueles em situação de vulnerabilidade, conforme estabelece a Lei Nº 8.069/90.
- c) atendimento educacional especializado em escolas próprias, incluindo o ensino aos que não tiveram escolarização na idade convencional, com programas de correção de fluxo.
- d) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
- e) atendimento ao educando com complementação de renda, alimentação, saúde e assistência social durante toda a escolarização e em todos os níveis e modalidades da educação básica.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150934

IDECAN - ASE (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

522) Na Constituição Federal de 1988 a educação compõe o rol dos direitos sociais e em seu Art. 205, a educação é estabelecida como "direito de todos e dever do Estado e da família" e visa "pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1988). A Constituição também possibilitou avanços no sistema de ensino superior, ao prever em seu Art 207:

- a) Progressiva universalização do ensino médio gratuito e oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando
- b) Garantia da autonomia universitária e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- c) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
- d) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1604466

IDECAN - Adm (IF RR)/IF RR/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

523) De acordo com as disposições constitucionais relativas à Educação, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
- b) As universidades públicas gozam de autonomia didática, administrativa e orçamentária, e obedecerão ao princípio de dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- c) O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
- d) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
- e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/769508

IDECAN - TAE (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

524) A despeito das diversas acepções de educação que possam ser elencadas, a depender do viés teórico adotado, a Constituição Federal Brasileira de 1988 define educação como um

- a) serviço de ensino público ou privado.
- b) valor ético a ser ensinado pela família.
- c) direito político extensivo a todas as pessoas, sem restrições.
- d) direito social extensivo a todas as pessoas, sem restrições.
- e) serviço de ensino público e gratuito, ofertado em estabelecimentos oficiais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041711

IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

525) Sobre a Ordem Social, analise as afirmativas abaixo.

- I.** O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
- II.** O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
- III.** Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I e II** estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas **II e III** estiverem corretas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1044041

IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

526) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, afirma que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam **exceto** à

- a) erradicação do analfabetismo.
- b) atendimento escolar domiciliar.
- c) melhoria da qualidade do ensino.
- d) formação para o trabalho.
- e) promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1044140

IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

527) (CFB/1988) "Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino." **exceto**

- a) a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
- b) a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
- c) os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
- d) a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelos Estados na forma da lei.
- e) as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1044145

IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

528) Sobre a temática da educação como direito de todos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- b) As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- c) O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
- d) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.
- e) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062290

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

529) Em relação ao tratamento conferido pela Constituição Federal ao desporto, assinale a alternativa correta.

- a) O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
- b) A justiça desportiva terá o prazo máximo de setenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.
- c) É dever do Estado fomentar apenas as práticas desportivas formais.
- d) O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção pessoal de cada indivíduo.
- e) As entidades desportivas dirigentes e associações não possuem autonomia quanto a sua organização e funcionamento.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062292

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

530) Em relação ao capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da Educação, Cultura e Desporto, assinale a alternativa correta.

- a) As universidades não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- b) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- c) Não é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
- d) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é um direito público subjetivo.
- e) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, inclusive em relação às comunidades indígenas, uma vez que não lhes são assegurados a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062296

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

531) Segundo a Constituição Federal de 1988, "*o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais*". Em relação à cultura, assinale a alternativa correta.

- a) O Estado não é obrigado a proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
- b) Lei complementar estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração trienal, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público.
- c) O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro apenas por meio de tombamento.
- d) Ficam desapropriados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
- e) Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/1036569

IDECAN - Prof (Damianópolis)/Pref Damianópolis/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

532) Conforme a Constituição Federal, em seu Artigo 205, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Com base na legislação, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) A educação é direito público subjetivo.
- b) A educação básica é obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade.
- c) A educação como direito social, na Constituição Federal, afirma, em seu Artigo 6º, que são considerados direitos sociais únicos: a educação e a saúde.
- d) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/1384053

IDECAN - PEBTT (IF Roraima)/IF RR/Administração/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

533) De acordo com as disposições constitucionais acerca da Ordem Social, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.
- b) A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
- c) A União, os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
- d) Incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
- e) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/3033060

IDECAN - GSOR (AGRAER MS)/AGRAER MS/Área 5/Jornalismo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

534) Denominada de "Constituição Cidadã", a sétima Constituição da República Federativa do Brasil está em vigor desde 1º de janeiro de 1989, com 250 artigos. Apenas a partir desta Constituição que a Comunicação Social passou a ter um capítulo próprio, o Capítulo V, do Título VIII, com cinco artigos (220, 221, 222, 223 e 224), delimitando os seus parâmetros regulatórios. Excetuando o Artigo 224, os demais possuem parágrafos e incisos. Acrescido a isso, há várias referências diretas e indiretas de interesse e relevância para a Comunicação Social em outros capítulos da atual Carta Magna do Brasil. No que tange à Comunicação Social na Constituição Federal do Brasil, é **correto** afirmar:

- a) O Capítulo V, destinado aos parâmetros regulatórios da Comunicação Social, é dedicado à chamada 'Ordem Social'. O Título VIII é composto de 13 Capítulos, abrangendo respectivamente às temáticas: seguridade social (saúde, previdência, assistência), educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e povos indígenas. O Capítulo da Comunicação Social é considerado relevante frente às demais temáticas da atualidade incluídas na "Ordem Social".
- b) O Art. 220 preconiza que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". No § 2º deste Artigo, é estabelecido que "É vedada toda e qualquer censura de natureza política, financeira, jurídica, ideológica e artística".
- c) O Art. 221, em seu caput, estabelece os cinco princípios reguladores da produção e programação das emissoras de rádio e de televisão. São eles: I- preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II- promoção da cultura nacional, regional e estrangeira; III- estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; IV regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; e V- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
- d) O Art. 222, em seu caput, e os seus cinco parágrafos, do Capítulo V da Comunicação Social, tratam da competência do Poder Executivo em outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Estabelecem que a propriedade de empresas de radiodifusão será restrita apenas a brasileiros natos, ou naturalizados, ou estrangeiros residentes há mais de 10 anos no País.
- e) O Art. 223, do Capítulo V da Comunicação Social, preconiza que "Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal". O § 1º estabelece que "O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do Art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem. O § 2º preconiza que "a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal". E o § 3º estabelece que "o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores".

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/722350

IDECAN - Jorn (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

535) O artigo 220, da Constituição de 1988, no Capítulo V ("Da Comunicação Social") determina, no parágrafo 5º, que os meios de Comunicação Social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio (propriedade de um único grupo empresarial) ou de oligopólio (controle por um pequeno grupo). A chamada Constituição Cidadã criou ainda o Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, com o objetivo de tornar efetivo o que está em seguida disposto no Artigo 223. Este artigo constitucional determinou que

- a) o Governo (Executivo, Legislativo e Judiciário) pode censurar toda e qualquer mídia.
- b) do Poder Executivo depende abertura e funcionamento dos veículos de comunicação.
- c) estrangeiros podem ser proprietários, no Brasil, de empresa jornalística e/ou de emissoras de rádio e televisão.
- d) emissoras de rádio e televisão são concessão do Poder Executivo, em ato submetido a exame do Congresso Nacional.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/2753548

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Comunicação e Ouvidoria/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

536) A Constituição Federal de 1988 tratou de inúmeros temas importantes para o Brasil, entretanto, nos últimos meses, um destes temas – “a Comunicação Social”, vem ganhando destaque sobretudo no âmbito do debate político brasileiro. De fato, passados mais de 26 anos da promulgação da Constituição Federal da República, os artigos 220 a 224, que compõem o Capítulo V que trata da Comunicação Social, ainda não foram regulamentados, trazendo indiscutivelmente, um vazio regulatório no setor. Sobre os princípios que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem atender, conforme artigo 221, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
- b) Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
- c) Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
- d) Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
- e) Disponibilizar conteúdos produzidos em outros países, de preferência no Mercosul, de forma a incentivar a pluralidade cultural.

Gabarito: E

www.teccconcursos.com.br/questoes/3615800

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

537) Define a Constituição da República Federativa do Brasil que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

- a) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; dentre outros.
- b) promover a educação ambiental apenas nos níveis fundamentais de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; dentre outros.
- c) permitir que as usinas que operem com reator nuclear sejam instaladas em localização definida em lei municipal, sem o que não poderão ser instaladas; dentre outros.
- d) definir as normas de utilização da Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado e a Zona Costeira, independentemente das condições que assegurem a preservação do meio ambiente; dentre outros.
- e) dispensar aquele que explorar recursos minerais da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente; dentre outros.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/3815402

IDECAN - Of (PM DF)/PM DF/Capelão/Católico/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

538) No âmbito da Constituição Federal de 1988, foi estabelecida disciplina específica para a proteção do meio ambiente, reconhecendo sua relevância para a sociedade e impondo obrigações para sua defesa e preservação. Acerca dessa disciplina constitucional, assinale a alternativa correta.

- a) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito exclusivo das gerações presentes, competindo ao Poder Público o dever de preservá-lo.
- b) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo.
- c) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito apenas dos cidadãos brasileiros, ficando estrangeiros e apátridas excluídos dessa garantia.
- d) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é de propriedade particular do Estado, cabendo exclusivamente ao Poder Público sua defesa e preservação.
- e) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito que se limita ao âmbito urbano, não abrangendo zonas rurais ou áreas naturais.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/1041712

IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

539) Sobre as disposições constitucionais relativas ao meio ambiente, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
- b) Incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
- c) Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que sejam manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural brasileiro.
- d) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- e) Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2203571

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Apoio Especializado/Psicólogo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

540) A Constituição de 1988 passa a aferir a família em sua esfera sociológica, sendo, portanto, possível ser entendida como instrumento de seu fim social. Dessa forma, assinale a alternativa incorreta.

- a) Que com a evolução dos tempos, a família perdeu diversas de suas funções iniciais, como a religiosa e a defensiva.
- b) Que, nesse sentido, a razão de ser da família passa a ser a assistência espiritual, psicológica, material, moral e a socialização de seus membros.
- c) Que de acordo com o novo paradigma constitucional, sob uma Interpretação sistemática, devem ser protegidos, pelo Estado, todos os tipos familiares que cumpram, devidamente, a sua função social, uma vez que a família é uma forma de promoção de diversos direitos
- d) Que pode-se dizer que o próprio estado familiar integra os direitos da personalidade do indivíduo.
- e) Estabelece o poder pátrio em detrimento do caráter eudemonista por considerá-los formadores de mais de um núcleo familiar

Gabarito: E

www.teccconcursos.com.br/questoes/1333767

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

541) Nos termos da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. São proteções constitucionais à criança e ao adolescente, EXCETO:

- a) Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, permitida a jornada noturna, mas vedado o trabalho perigoso ou insalubre aos menores.
- b) Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.
- c) Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica.
- d) Estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/137121**IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022****Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)**

542) Acerca da Ordem Social e da Segurança Pública, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
- b) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- c) As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
- d) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.
- e) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua propriedade permanente, cabendo-lhes todas as riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716634**IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021****Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)**

543) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Aos índios também é reservado(a)

- a) a propriedade das terras por eles tradicionalmente ocupadas.
- b) o usufruto compartilhado das riquezas dos rios existentes em suas terras com a população ribeirinha dos arredores.
- c) a participação nos resultados da lavra das riquezas minerais realizada em suas terras.
- d) a competência para demarcar suas terras.
- e) a posse ilimitada das terras por eles tradicionalmente ocupadas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616518**IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025****Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)**

544) Instam as disposições constitucionais gerais da Constituição da República Federativa do Brasil que:

- a) nos dez primeiros anos da criação de Estado o Governo terá no máximo 15 (quinze) secretarias.
- b) qualquer Tribunal de Justiça terá, no mínimo, dezessete Desembargadores.
- c) o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.
- d) a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério do Comércio Exterior.
- e) os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter público.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3295990**IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024****Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT**

545) O Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) apresenta: "Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". Sobre a natureza jurídica dos respectivos artigos, é correto afirmar que

- a) são constitucionais e podem trazer exceções às regras do corpo do texto constitucional.
- b) são extraconstitucionais, possuindo validade jurídica dos tratados internacionais.
- c) não possuem validade atualmente, tendo em vista que as normas só tiveram aplicabilidade de modo transitório.
- d) são infraconstitucionais e não podem trazer exceções às regras do corpo do texto.
- e) são constitucionais, mas não podem trazer exceções às regras do corpo do texto constitucional.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2763166**IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023****Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle**

546) Sobre o controle de concentrado, assinale a alternativa **correta**.

- a) O controle judicial, como regra geral, é feito de modo preventivo, ou seja, antes da entrada em vigor do ato ou da norma jurídica.
- b) O controle concentrado é feito por qualquer órgão do Poder Judiciário, mas prevalece no âmbito do STF, onde as decisões são vinculantes apenas ao Poder Judiciário, não abrangendo o Legislativo e a Administração Pública.
- c) O Supremo Tribunal Federal (STF) não pode realizar o controle judicial difuso, somente o controle judicial concentrado, que se dará através das ações de ADI, ADO e ADPF.
- d) O controle judicial difuso é feito por qualquer órgão do Poder Judiciário e é feito de modo incidental ao litígio concreto e os efeitos das decisões são *inter partes*.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/137119

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

547) No Brasil, a Constituição Federal prevê diversos mecanismos para que seja concretizada a sua supremacia perante as leis inconstitucionais, expurgando-as do ordenamento jurídico. Nesse sentido, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar:

- a) A arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) O recurso extraordinário contra decisões proferidas em última ou única instância e que violem frontalmente a Constituição.
- c) A súmula vinculante.
- d) Os crimes de responsabilidade.
- e) A ação civil pública contra a decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1017525

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

548) O controle de constitucionalidade pode ser definido como a verificação da compatibilidade de lei ou ato normativo às disposições constitucionais, sob os aspectos dos requisitos formais ou materiais. Sobre o controle de constitucionalidade, analise as alternativas e assinale a correta.

- a) O presidente do Senado Federal é legitimado para a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- b) Em que pese seu valor eminentemente político, o preâmbulo é parâmetro para o controle de constitucionalidade.
- c) O controle difuso é controle abstrato, sendo exercido por via de ação, não dependendo de um processo concreto.
- d) Por ser realizado no curso do processo, o controle concentrado pode ser suscitado pelas partes, ou qualquer dos envolvidos no feito.
- e) O controle de constitucionalidade reservado é controle abstrato, sendo exercido por via de ação, não dependendo de um processo concreto.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195874

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

549) Em relação ao controle de constitucionalidade, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Caso a inconstitucionalidade seja declarada pelo método difuso, sua incidência passa a ser *inter partes*.
- II.** Se o Senado Federal declarar suspensão a execução de uma norma, deixando de ter ela eficácia, a incidência passa a ser *erga omnes*.
- III.** Com a declaração de inconstitucionalidade pelo Senado Federal, como desdobramento de um processo de controle difuso, sua incidência se dará *ex nunc*.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150954

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

550) Leda era proprietária de um terreno improdutivo, o qual foi desmatado e ocupado definitivamente pelo Município. Ela, então, resolveu buscar judicialmente uma indenização. Ao julgar a causa, o juiz entendeu que o direito de propriedade, no Brasil, deveria atender à função social, razão pela qual sequer o Poder Público deveria indenizar a perda da propriedade improdutiva. Após diversos recursos, Leda conseguiu que a causa fosse analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- a) A causa de Leda seguiu, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, a via do controle difuso de constitucionalidade.
- b) O fato de o Supremo Tribunal Federal ter que decidir uma causa tão simples explica o fracasso do controle de constitucionalidade brasileiro.
- c) O que o Supremo Tribunal Federal decidir para Leda valerá para os demais processos análogos, por se tratar de controle político e abstrato de constitucionalidade.
- d) Foi graças ao controle concentrado de constitucionalidade que Leda conseguiu levar sua causa até o Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/722385

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

551) "O legislador constituinte atribuiu ao legislador derivado a regulamentação sobre o direito de greve dos servidores públicos ao determinar que o seu exercício se dará nos termos e limites da lei específica. Determinada confederação sindical, em defesa do direito de greve dos servidores públicos a ela filiados, ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão." A partir da situação hipotética, é correto afirmar que:

- a) Caso seja declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.
- b) Em que pese a legitimidade da confederação para interposição da ação, houve um equívoco, uma vez que no caso em tela não é cabível a ADI por omissão.
- c) A pertinente ação direta de inconstitucionalidade deverá ser endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, com a prévia manifestação do Procurador Geral da República.
- d) Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação adequada para o questionamento, deverá ser previamente ouvido o Advogado Geral da União para impugnação do texto constitucional.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716642

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

552) É legitimado para propor a Ação Declaratória de Constitucionalidade

- a) o Advogado-Geral da União.
- b) um partido político.
- c) uma entidade de classe de âmbito nacional.
- d) o Presidente de um Tribunal Regional Federal.
- e) o Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296044

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

553) A Constituição Federal de 1988 aponta que o país possui um Estado Democrático de Direito. Sobre o aspecto democrático, aponta que todo o poder emana do povo, conforme pontuado no parágrafo único do art. 1º e no preâmbulo. Ao discutir a democracia, um caso emblemático envolve o julgamento da ADPF nº 153. O Conselho Federal da OAB ajuizou a ação, visando à anulação do art. 1º da Lei de Anistia, que concedeu anistia para os representantes do Estado que cometeram torturas durante o período ditatorial (entre 02/09/1961 e 15/08/1979). O julgamento da ADPF pelo STF

- a) acatou os pedidos do Conselho Federal da OAB, por compreender que a lei de anistia viola o Estado Democrático de Direito.
- b) rejeitou os pedidos do Conselho Federal da OAB, por compreender que a lei de anistia foi uma decisão política anunciada no momento da sua publicação diante de uma transição conciliada.
- c) acatou os pedidos do Conselho Federal da OAB, por compreender a necessidade da justiça de transição para a consagração da democracia pelo Estado brasileiro.
- d) rejeitou os pedidos do Conselho Federal da OAB, por compreender que a lei de anistia possui os compromissos com os valores democráticos do tempo presente.
- e) acatou os pedidos do Conselho Federal da OAB, por levar em consideração a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026480

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

554) No direito constitucional, a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista na Constituição Federal, faz parte do(a):

- a) controle difuso de legalidade.
- b) controle concreto de legalidade.
- c) controle difuso de constitucionalidade.
- d) controle concentrado de constitucionalidade.
- e) controle vertical de legalidade e de constitucionalidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903718

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

555) De acordo com o Artigo 125, §2º, da Constituição Federal de 1988, "cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual." Nesse sentido, considera-se que:

- a) A representação de inconstitucionalidade estadual deve ser ajuizada exclusivamente pelo chefe do Ministério Público estadual.
- b) Da decisão do Tribunal de Justiça no controle de constitucionalidade em âmbito estadual não cabe recurso.
- c) O Procurador-Geral da República não é parte legítima para ajuizar a representação de inconstitucionalidade estadual.
- d) Os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos Estados

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969584

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

556) Determinada controvérsia jurídica envolve: (i) lei federal posterior à CF/88 com divergência relevante e reiterada entre órgãos do Judiciário quanto à sua constitucionalidade; (ii) lei estadual posterior à CF/88 cuja validade é questionada abstratamente em face da Constituição; (iii) ausência de edição de norma indispensável à efetividade de comando constitucional; e (iv) ato normativo anterior à CF/88 apontado como ofensivo a preceito fundamental constitucional. À luz do sistema constitucional brasileiro de controle de constitucionalidade, considerando as normas aplicáveis à Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), à Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), assinale a alternativa correta quanto aos instrumentos adequados, respectivamente.

- a) ADC – ADI – ADO – ADPF.
- b) ADI – ADPF – ADC – ADO.
- c) ADPF – ADC – ADI – ADO.
- d) ADO – ADPF – ADC – ADI.
- e) ADC – ADPF – ADI – ADO.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270381

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Controle de Constitucionalidade

557) É do Poder Judiciário a palavra final sobre a constitucionalidade de leis no Brasil. O Poder Executivo e o Legislativo detêm controles prévios à vigência da norma, por exemplo, veto jurídico presidencial, comissões temáticas. Uma vez em vigor, cabe aos Tribunais aferir se o ato normativo é ou não compatível com a Constituição Federal. Para o exame, o ordenamento jurídico admite duas vias de controle: difusa e concentrada. Todo órgão judicial exerce, dentro de sua competência, o controle difuso. Nessa via, o juiz deixa de aplicar lei que, no caso concreto, revela conteúdo incompatível com a regra constitucional. Nesse caso, questiona-se a compatibilidade de modo indireto, em face de uma situação particular, por meio de um incidente processual. Já o controle concentrado queda-se reservado apenas ao:

- a) Presidente do Conselho Nacional de Justiça.
- b) Congresso Nacional.
- c) Superior Tribunal de Justiça.
- d) Supremo Tribunal Federal.
- e) Tribunal Federal da capital da república.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/274528

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

558) Considerando o dispositivo constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVI ("a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"), assinale, dentre as opções a seguir, a que NÃO possui relação direta com a temática do princípio apresentado anteriormente.

- a) Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. (Súmula 239, do STF)
- b) A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da CRFB, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. (Súmula 654, do STF)
- c) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. (Súmula 629, do STF)
- d) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. (Súmula 524, do STF)
- e) Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. (Súmula 343, do STF)

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/274810

IDECAN - Cont (SEP PR)/AGU/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

559) Considerando o dispositivo constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVI ("a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"), assinale, dentre as opções a seguir, a que NÃO possui relação direta com a temática do princípio apresentado anteriormente.

- a) Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. (Súmula 239, do STF)
- b) A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da CRFB, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. (Súmula 654, do STF)
- c) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. (Súmula 629, do STF)
- d) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. (Súmula 524, do STF)
- e) Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. (Súmula 343, do STF)

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399675

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

560) O art. 20 da Lei nº 8.112/1990 elenca os fatores que deverão ser avaliados durante o cumprimento do estágio probatório. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses fatores.

- a) Produtividade, responsabilidade, capacidade de fazer amizades e liderança.
- b) Assiduidade, disciplina, liderança, capacidade de fazer amizade e motivação.
- c) Habilidades interpessoais, assiduidade, disciplina e relação com a chefia imediata.
- d) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
- e) Capacidade de iniciativa, produtividade, liderança, conhecimento técnico e habilidades interpessoais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1692455

IDECAN - Med PLeg (PEFOCE)/PEFOCE/Patologia/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Remédios Constitucionais

561) A garantia constitucional do *Habeas Corpus* (art. 5º, LXVIII) tem sido constantemente interpretada pelos Tribunais Superiores, que, por meio de suas jurisprudências e súmulas, vêm delimitando o aspecto de abrangência dessa verdadeira ação popular com assento constitucional, voltada à liberdade. Levando em conta o entendimento do STF sobre o tema, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em *habeas corpus* requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

- b) Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais.
- c) Não cabe *habeas corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade.
- d) Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.
- e) Não cabe *habeas corpus* originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em *habeas corpus* ou no respectivo recurso.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296042

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

562) Determinado município localizado no Brasil deseja elaborar norma relacionada ao direito financeiro. No entanto, há uma discussão para saber se os municípios podem legislar sobre o assunto. Sobre isso, é correto afirmar que

- a) a competência para legislar sobre direito financeiro é privativa da União.
- b) a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente entre os entes, cabendo aos municípios legislar sobre temáticas próprias e específicas.
- c) a competência para legislar sobre direito financeiro é exclusiva da União.
- d) a competência para legislar sobre direito financeiro é comum aos entes federados.
- e) a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente apenas entre União, estados e o Distrito Federal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324866

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Organização, Competências e Bens dos Entes Federativos

563) Tendo em vista as disposições constitucionais e a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em relação à Organização do Estado e suas competências, responda as perguntas a seguir com "SIM" ou "NÃO" e, ao final, indique a sequência correta:

- I. Compete aos Estados e Distrito Federal legislar sobre requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra? _____
- II. Compete privativamente à União legislar sobre pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares? _____
- III. Lei ordinária poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas à competência privativa da União? _____
- IV. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados? _____
- V. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena? _____
- VI. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a eficácia da lei estadual? _____
- VII. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal? _____
- VIII. Lei estadual poderá dispor sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar? _____

A sequência correta é:

- a) sim, não, sim, sim, não, sim, não, sim.
- b) sim, não, não, não, sim, não, sim, não.
- c) não, não, não, não, não, não, não, não.
- d) não, sim, não, não, sim, não, sim, não.
- e) sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196934

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

564) A vedação à prática do nepotismo foi pacificada, definitivamente, pelo Supremo Tribunal Federal mediante a edição da

- a) Súmula Vinculante 2.
- b) Súmula Vinculante 4.
- c) Súmula Vinculante 13.
- d) Súmula Vinculante 14.
- e) Súmula Vinculante 21.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/676505

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

565) De acordo com a doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que a chamada responsabilidade civil extracontratual do Estado:

- a) É sempre de natureza objetiva.
- b) É de natureza subjetiva no caso de atos comissivos.
- c) É de natureza objetiva quanto a terceiros usuários e não usuários do serviço público prestado pelas pessoas jurídicas de direito privado.
- d) Não assegura o direito de regresso da Administração nos casos em que o agente público atuar com culpa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324859

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

566) Acerca do tema Segurança Pública à luz do direito positivo e da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa que contenha as expressões corretas, respectivamente, em cada assertiva a seguir:

Os _____ poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

A segurança _____, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a _____, _____ e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.

A segurança _____ compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de _____.

_____ possível que os Estados-membros criem órgão de segurança pública diverso daqueles que estão previstos no art. 144 da Constituição Federal.

- a) Municípios; pública; educação, organização; pública; polícia; Não é.
- b) Municípios; viária; educação, engenharia; viária; trânsito; Não é.
- c) Estados; viária; organização, segurança; pública; trânsito; É.
- d) Estados; pública; educação, engenharia; viária; polícia; Não é.
- e) Municípios; viária; educação, segurança, pública, trânsito; É.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276677

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Finanças Públicas

567) Assinale a alternativa que representa o conceito de Nota Técnica Atuarial — NTA previsto na Portaria MPT 1.467/22.

- a) Documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de 153 custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
- b) Documento que apresenta o conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a sua administração, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.
- c) Documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na NTA e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.
- d) Instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime e aos parâmetros gerais estabelecidos neste Anexo.
- e) Documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, que contém todas as formulações e expressões de cálculo utilizadas nas avaliações atuariais do regime, relativas às alíquotas de contribuição e encargos do plano de benefícios, às provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e aos fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à massa de segurados e beneficiários do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399001

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Finanças Públicas

568) Dá-se a designação de Benefícios (ou Bonificação) e Despesas Indiretas (BDI) ao quociente da divisão do custo indireto, acrescido do lucro, pelo custo direto da obra. O BDI, portanto, **NÃO** inclui o(a)s

- a) os impostos.
- b) os custos financeiros.
- c) os custos de insumos.
- d) os custos da administração central (matriz.)
- e) as despesas indiretas de funcionamento da obra.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399415

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Orçamento e Finanças/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Finanças Públicas

569) O Decreto nº 93.872/86 versa sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional. A esse respeito, assinale a alternativa em que o conteúdo desse Decreto encontra-se defasado em relação ao conteúdo da Carta Magna de 1988.

- a) O pagamento da despesa será feito mediante saques contra a conta do Tesouro Nacional.
- b) A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância ao Princípio da Unidade de Caixa.
- c) A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A.
- d) Entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário e de natureza orçamentária ou extraorçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos competentes.
- e) Os recursos de caixa do Tesouro Nacional compreendem o produto das receitas da União, deduzidas as parcelas ou cotas-partes dos recursos tributários e de contribuições, destinadas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, na forma das disposições constitucionais vigentes.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398989

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Políticas Urbana, Agrária e Fundiária

570) A compactação de terra consiste no espalhamento, homogeneização, umidificação e compactação do solo até que se atinja uma densidade aparentemente seca, não inferior a 100% da densidade máxima determinada no ensaio de compactação. São equipamentos utilizados para compactação em campo, **EXCETO**:

- a) Clamshell.
- b) Caminhão irrigador (pipa).
- c) Trator de lâmina D6-C CAT ou similar.
- d) Motonilevalora CAT 120 B ou similar.
- e) Trator de pneu com grade ou pulvimixer.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398994

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Políticas Urbana, Agrária e Fundiária

571) Em relação às bases para concreto FCK 10,7 MPA a serem utilizadas em guias, sarjetas e sarjetões, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () No caso de guias e sarjetas executadas concomitantemente, a base de concreto deve ter largura tal que abranja inclusive a sarjeta.
- () O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às guias um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.
- () O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.
- () Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e apiloado convenientemente, de modo a não deixar vazios.

A sequência está correta em

- a) V, V, V, V.
- b) V, V, V, F.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, F, F.
- e) F, F, F, F.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/676507

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Ordem Social

572) A noção de "mínimo existencial" compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização se revela capaz de garantir condições adequadas de existência digna, assegurando, à pessoa humana, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas do Estado, tais como o direito à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, à segurança, dentre outros. Nesse cenário, analise os itens abaixo:

- I.** Mesmo nas demandas de saúde com risco de morte, a cláusula da reserva do possível deve ser aplicada pelo Poder Judiciário, já que os recursos orçamentários são limitados.
- II.** A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário, diante de situações graves, que demandem o reconhecimento do mínimo existencial, ordenar, em favor do paciente, o fornecimento gratuito de medicamento pelo Sistema Único de Saúde.
- III.** A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não estão obrigados a executar as políticas públicas decorrentes de normas constitucionais de eficácia plena, limitada ou de conteúdo programático.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) Apenas **I**.
- b) Apenas **II**.
- c) Apenas **III**.
- d) Apenas **I e II**.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398999

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Atos das Disposições Constitucionais Transitórias

573) Nas instalações elétricas, há os condutos, que são canalizações ou dispositivos destinados a conter condutores elétricos. Os condutos dividem-se em, **EXCETO**:

- a) Dutos.
- b) Eletrodutos.
- c) Molduras, rodapés e alizares.
- d) Calhas e canaletas (somente condutos fechados).
- e) Bandejas ou leitos de cabos (somente condutos abertos).

Gabarito: D